RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 279.404 SANTA CATARINA

RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
RECTE.(S)	: SANDRO PELLIZZARO
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Sandro Pellizzaro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 1.086.197/SP, assim ementado:

> "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR ACIMA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
>
> I. CASO EM EXAME
>
> 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ausência de flagrante ilegalidade na manutenção de condenação por furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, II).
>
> 2. Fato relevante. A Defesa requer absolvição, com reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, alegando res de R$ 130,00 em setembro de 2021, conduta sem violência, e mínima ofensividade. O acórdão recorrido consignou valor superior a 10% do salário mínimo da época, reincidência específica e antecedentes por crimes patrimoniais, além da prática durante o repouso noturno e mediante fraude.
>
> 3. As decisões anteriores. O Tribunal a quo afastou a insignificância e manteve a condenação; a decisão agravada manteve o não conhecimento do habeas corpus por inexistência

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2B7D-1075-40CA-21F3 e senha BC3D-84B9-1E6B-4A4F

de flagrante ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, na via estreita do habeas corpus, diante de furto qualificado, com valor da res superior a 10% do salário mínimo vigente à época, reincidência específica, antecedentes patrimoniais e circunstâncias que revelam elevado grau de reprovabilidade (repouso noturno e fraude), e se há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reincidência específica e os antecedentes por crimes patrimoniais afastam a incidência do princípio da insignificância, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

6. O valor da res (R$ 130,00), superior a 10% do salário mínimo vigente em setembro de 2021 (R$ 1.100,00), não caracteriza inexpressividade da lesão jurídica e impede o reconhecimento da tipicidade material reduzida.

7. As circunstâncias da prática delitiva (repouso noturno e fraude) evidenciam elevado grau de reprovabilidade e periculosidade social da ação, incompatíveis com os requisitos da bagatela penal.

8. A via do habeas corpus não comporta reexame do conjunto fático-probatório para reconhecimento de atipicidade material; ausente flagrante ilegalidade, mantém-se a decisão que não conheceu da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido." (eDOC 50)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2B7D-1075-40CA-21F3 e senha BC3D-84B9-1E6B-4A4F

O recorrente narra (eDOC 61) haver sido condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do Código Penal). (eDOC 23)

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (eDOC 7).

Buscando o reconhecimento da atipicidade da conduta, impetrou-se *habeas corpus* no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 32). A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 50)

Nesta Corte, alega ser penalmente insignificante a conduta de se apropriar de R$ 130,00 em espécie, "*equivalente a 11,82% do salário mínimo à época do fato (R$ 1.100,00), integralmente restituídas à vítima (Farmácia) e sem nenhuma consequência social*." (p. 3)

Relata que "*a simples invocação genérica do histórico criminal (reincidência), sem indicar a natureza de todos os crimes, a data e o contexto dos delitos e, principalmente, sem a indicação de nenhuma correlação concreta com o crime ora apurado, não é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância*." (p. 4)

Pleiteia o provimento do recurso, para seja absolvido com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 85).

É o relatório.

Decido.

A denúncia traz o seguinte contexto fático:

> "No dia 3 de setembro de 2021, por volta das 00h11min, na Rua Senador Salgado Filho, s/n, bairro Bello, nesta cidade e comarca de Caçador/SC, mais precisamente no interior da farmácia lá localizada, o denunciado SANDRO PELLIZZARO,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2B7D-1075-40CA-21F3 e senha BC3D-84B9-1E6B-4A4F

> ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, e agindo com evidente animus furandi, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie1 .
>
> Na ocasião, o denunciado Sandro Pellizzaro simulando a intenção de compra de um medicamento para dor de cabeça, e, aproveitando-se do momento em que a atendente abriu a gaveta do caixa, surrupiou o numerário acima indicado do referido compartimento, empreendendo fuga *in continenti* do local.
>
> Na sequência, o denunciado foi perseguido pelas funcionárias do estabelecimento, que lograram êxito na recuperação do bem subtraído." (eDOC 15)

No julgamento da apelação, a insignificância da conduta foi afastada pelo TJSC com amparo na seguinte fundamentação:

> [...] não obstante a alegação defensiva, verifica-se que o valor dares - correspondente a R$ 130,00 (cento e trinta reais) -, supera a proporção de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o qual, no mês de setembro de 2021, correspondia a R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
>
> Além do mais, conforme se verifica das certidões de antecedentes criminais, o acusado é reincidente e ostenta antecedentes pela prática de crimes patrimoniais (evento 1, CERTANTCRIM3), razão pela qual a incidência do princípio da insignificância não se afigura medida socialmente recomendável." (eDOC 7, p. 4)

No mesmo sentido, a conclusão do STJ. Veja-se:

> "Como se observa neste feito, o agravante é reincidente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2B7D-1075-40CA-21F3 e senha BC3D-84B9-1E6B-4A4F

> específico, o furto foi praticado em sua forma qualificada e o valor da res é superior aos parâmetros estabelecidos nesta Corte como irrisório, restando assim evidenciada a impertinência de aplicação do princípio da insignificância para reconhecimento da atipicidade material da conduta, devendo ser mantida a apreciação fática realizada pelas instâncias ordinárias, sendo descabida incursão na seara probatória na estreita via do habeas corpus." (eDOC 51, p. 10)

Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 3.8.2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado:

> "PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, 'c', do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. [...]4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente." (HC 123.108, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1.2.2016)

No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado no sentido

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2B7D-1075-40CA-21F3 e senha BC3D-84B9-1E6B-4A4F

da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes. Reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, o fato em si.

No entanto, as Turmas do STF já se posicionaram no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados multirreincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada, como nos seguintes julgados:

> "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DE FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CABO DE TELEFONIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE NO CASO. DANOS À COLETIVIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE, COM TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES. ORDEM CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA PERMITIR O REGIME PRISIONAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multirreincidência específica e os maus antecedentes do acusado impedem a aplicação do princípio da insignificância. 5. No julgamento do Habeas Corpus — HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a '[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados'. 6. Ao analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão impugnado, após aferir o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2B7D-1075-40CA-21F3 e senha BC3D-84B9-1E6B-4A4F

resultado material da conduta, ressaltou que, 'além da reincidência — outras 3 condenações definitivas pelo mesmo crime — e dos maus antecedentes, o delito foi praticado na forma qualificada (concurso de agentes), o que reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância'. 7. Embora não sejam determinantes, tais elementos devem ser considerados para afastar a incidência do princípio em questão. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento". (HC 261.611 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.10.2025)

"AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. DEZ CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES PATRIMONIAIS. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A observância do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro pressupõe o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 'a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada' (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A contumácia delitiva e a multirreincidência específica da paciente – que possui 10 condenações definitivas por crimes patrimoniais – evidenciam maior grau de reprovabilidade do comportamento, a revelar inexistente fato insignificante. 4. Agravo interno desprovido". (HC 233.665 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.3.2024)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2B7D-1075-40CA-21F3 e senha BC3D-84B9-1E6B-4A4F

Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista a reincidência em crimes patrimoniais e os maus antecedentes do recorrente, havendo, inclusive, registro da prática do crime de extorsão (eDOC 11).

Se não bastasse, no caso concreto, o paciente compareceu a uma farmácia e simulou a intenção de comprar um medicamento para dor de cabeça. Aproveitando-se do momento em que a atendente abriu a gaveta do caixa, subtraiu a quantia de R$130,00 e empreendeu fuga. A funcionárias do estabelecimento perseguiram o paciente e conseguiram recuperar o valor subtraído.

Esta Corte já decidiu que o furto qualificado, cometido mediante fraude, não pode ser tido como insignificante. Nesse sentido:

> "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FOLHA DE CHEQUE NOMINAL. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RHC 211998 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18/4/2022)

> "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2B7D-1075-40CA-21F3 e senha BC3D-84B9-1E6B-4A4F

> QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, a adoção do princípio da insignificância. 3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido." (HC 187093 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 2/9/2020)

Na fixação do **regime prisional**, no entanto, verifico a ocorrência de **flagrante ilegalidade** a permitir a concessão da ordem de *habeas corpus* de ofício.

O Juízo de origem impôs o regime prisional fechado com amparo na seguinte fundamentação:

> "O regime inicial fixado para o cumprimento da pena de reclusão é o fechado, posto que o acusado é reincidente, possui maus antecedentes e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime).
>
> Neste ínterim, a vida pregressa do réu, aliada à valoração

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2B7D-1075-40CA-21F3 e senha BC3D-84B9-1E6B-4A4F

> negativa das circunstâncias judiciais, indica a propensão do acusado às práticas delitivas e à revelia aos mandamentos jurisdicionais, o que justifica maior rigor na sanção penal, sob pena de inobservância à individualização da pena e, mais especificamente, ao disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, tudo isso em atenção às disposições da Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, que condiciona a fixação de regime inicial mais gravoso à motivação idônea." (eDOC 23, p. 3)

Essa conclusão foi ratificada pelo TJSC no julgamento do apelo defensivo, ao concluir que

> "[...] embora a pena tenha sido estipulada em patamar a inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o acusado é reincidente, inclusive em crime da mesma natureza, e foram reconhecidas 3 (três) circunstâncias judicias negativas, de modo que a adoção da modalidade fechada se afigura escorreita." (eDOC 7, p. 8)

O art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, estabelece que o condenado **não reincidente**, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.

Como visto, as instâncias ordinárias fixaram o regime fechado em razão da reincidência do recorrente e pela presença de circunstâncias judiciais negativas.

Todavia, considero ilegítimos os fundamentos estabelecidos para impor o regime inicial fechado, haja vista que a reprimenda foi fixada em apenas **3 anos de reclusão** e a infração penal foi praticada sem violência ou grave ameaça.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2B7D-1075-40CA-21F3 e senha BC3D-84B9-1E6B-4A4F

Ante o exposto, **concedo a ordem de *habeas corpus*, de ofício** (RISTF, art. 192), para fixar o **regime semiaberto** para início de cumprimento da pena.

Comunique-se imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 6 de novembro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2B7D-1075-40CA-21F3 e senha BC3D-84B9-1E6B-4A4F